

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 239

INFORME POSITIVO

13 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 239, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 239, según referida, propone ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio sobre la figura del “Agente Administrador”, establecido en virtud de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, con el propósito de constatar que los requisitos dispuestos para ejercer como tal, sean acorde a las importantes y sustanciales funciones que les confiere la antes mencionada Ley 129; así como verificar si el Departamento de asuntos del Consumidor consistentemente realiza las investigaciones para determinar si el solicitante de una licencia de “Agente Administrador”, cualifica para la expedición de la misma, conforme al Reglamento Núm. 9263 de 18 de febrero de 2021, denominado como “REGLAMENTO SOBRE LICENCIA, PERMISO Y REGISTRO DE AGENTES ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS” ”; y para otros fines relacionados.

Esta medida busca garantizar que la figura del “Agente Administrador” cumpla cabalmente con las responsabilidades que le confiere la Ley 129-2020, según enmendada. Es por ello, que, establece la necesidad de evaluar de manera exhaustiva la figura del “Agente Administrador” en los condominios de Puerto Rico, tal como lo dispone dicha

Ley. Esta figura cumple un rol central en la administración diaria de los condominios, supervisando operaciones, gestionando recursos, coordinando mantenimientos, garantizando el cumplimiento de reglamentos internos y asegurando la protección de los intereses de todos los titulares. Por su naturaleza, sus decisiones impactan directamente la convivencia, la seguridad y el patrimonio de las personas propietarias de apartamentos en el régimen de propiedad horizontal.

Aun reconociendo la relevancia de las funciones que desempeña el Agente Administrador, tanto la Ley como el Reglamento Núm. 9263 disponen de requisitos mínimos para ejercer dicho rol, sin establecer parámetros claros de experiencia profesional, preparación académica ni competencias específicas necesarias para asegurar el cumplimiento cabal y adecuado de las amplias responsabilidades conferidas. Esta situación podría propiciar deficiencias en la gestión administrativa, generar posibles conflictos de interés o dar lugar a un manejo inadecuado de los recursos del condominio, con el consiguiente riesgo de perjuicios para los titulares y residentes.

De otra parte, la investigación propuesta permitirá, además, verificar si el Departamento de Asuntos del Consumidor cumple de manera consistente con su obligación de examinar y validar las solicitudes de licencia de Agente Administrador, conforme al mencionado Reglamento.

Esta investigación contribuirá a garantizar que la gestión diaria de los condominios se realice con eficiencia, responsabilidad y transparencia. Asimismo, permitirá identificar posibles deficiencias dentro del marco regulatorio vigente, y con ello, presentar alternativas viables de política pública, incluyendo aquellas medidas dirigidas a fortalecer la figura del Agente Administrador y optimizar su desempeño, asegurando que cuente con las capacidades, competencias y herramientas necesarias para desempeñar su función con el rigor, la responsabilidad y diligencia que esta exige; todo ello, en aras de salvaguardar los intereses de los titulares y fomentar la confianza en la administración de la propiedad horizontal en Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 239, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera Schatz
Presidente